

RAJA HANIF SHAH BIN RAJA BADLIL SHAH

lwn

JASMEEN BINTI MOHD YUSOF

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mukhyuddin bin Haji Ibrahim (Pengerusi), YA Dato' Hj. Yusof Bin Musa (Panel), YA Tuan Haji Saarani bin Ismail (Panel), Pada 25hb. Januari 2018]

Kes Semakan No.: 10000-003-0096-2017

Peguam Pemohon:

Puan Nursahila Binti Ayub dari Tetuan Azaine & Fakhrul

Peguam Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

FAKTA KES

[1] Semakan kes ini adalah atas permohonan dari Raja Hanif Shah Bin Raja Badlil Shah merupakan Defendan kes di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor dalam kes Mal No. 10100-038-0255-2017. Pemohon dalam Afidavit permohonannya bertarikh 29hb Ogos 2017 memohon supaya Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor menyemak terhadap perintah/penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah berkaitan Perintah Hak Jagaan Sementara Anak-anak bertarikh 3hb Ogos 2017 dalam kes Mal No. 10100-038-0255-2017 tersebut. Pemohon

menyatakan bahawa telah berlaku kekhilafan di dalam perintah yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor tersebut iaitu:

- a) Yang Arif Hakim telah terkhilaf apabila membuat keputusan/perintah tanpa meneliti terlebih dahulu fakta kes yang dinyatakan oleh Pemohon di dalam Afidavit Jawapan;
- b) Yang Arif Hakim tidak memberikan peluang kepada Pemohon untuk memfailkan Penghujahan Bertulis; dan
- c) Yang Arif Hakim memberikan Responden perintah Hak Jagaan Sementara tersebut, tanpa ada sebarang unsur keterdesakan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[2] Bagi melaksanakan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah demi kepentingan keadilan, kami merujuk kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra* (Kes Mal Semakan No. 10000-003-0015-2012) di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor yang telah memberikan panduan menentukan sesuatu kes itu boleh disemak atau sebaliknya. Antara panduan yang diberikan ialah:

“Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan hakim bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan”.

[3] Oleh kerana proses semakan antaranya adalah untuk mengenalpasti samada berlakunya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan baik kecacatan dari segi

undang-undang atau kekhilafan hukum syarak, maka Kami telah memanggil dan menyemak fail/rekod kes yang berkaitan dengan permohonan ini iaitu kes Mal No. 10100-038-0255-2017 (Tuntutan Hak Jagaan Sementara Anak).

[4] Berdasarkan semakan dan penelitian kami terhadap rekod prosiding tersebut, kami menemui dapatan-dapatan seperti berikut;

- a) Pemohon dan Responden kes yang disemak ini telah berkahwin pada 20hb Julai 2012 di Pejabat Agama Islam Daerah Petaling dengan berwalikan Wali Hakim. Hasil perkahwinan tersebut telah mendapat dua (2) orang anak iaitu Raja Iskandar Shah bin Raja Hanif Shah (4 tahun) dan Raja Ikram Shah bin Raja Hanif Shah (2 tahun).
- b) Pemohon dan Responden sedang dalam proses perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam, Selangor.
- c) Pada 26hb April 2017, Responden telah memfailkan Permohonan Hak Jagaan Sementara Anak bersama Affidavit Permohonan di Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Negeri Selangor di Shah Alam. Permohonan adalah terhadap dua (2) orang anak pihak-pihak tersebut.
- d) Notis Permohonan dan Affidavit Permohonan Hak Jagaan Sementara Anak telah diserahkan kepada Pemohon pada 15hb Mei 2017.
- e) Pada 25hb Mei 2017, dengan kehadiran pihak-pihak dan peguam masing-masing, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah memerintahkan Pemohon memfailkan Affidavit Jawapan sebelum 15hb Jun 2017, 7hb Julai 2017 tarikh untuk Responden memfailkan Jawapan kepada Affidavit Pemohon dan sebelum atau pada 3hb Ogos 2017 untuk pihak-pihak memfailkan hujah masing-masing. Mahkamah Tinggi Syariah juga telah

menetapkan 3hb Ogos 2017 untuk pihak-pihak membuat hujahan serentak. Kes ditangguhkan ke 3hb Ogos 2017.

- f) Pemohon telah memfailkan Affidavit Jawapan pada 31hb Julai 2017.
- g) Responden telah memfailkan hujahan bertulis pada 3hb Ogos 2017, manakala Pemohon tidak memfailkan sebarang hujahan bertulis.
- h) Pada 3hb Ogos 2017, Peguam Pemohon memberikan alasan kelewatan memfailkan Affidavit Jawapan kerana tidak mendapat kerjasama dari Pemohon sendiri. Peguam Responden enggan menjawab Affidavit Jawapan Pemohon tersebut kerana ianya difailkan tidak mengikut arahan mahkamah.
- i) Pihak-pihak telah membuat hujahan lisan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor.
- j) Setelah Peguam Pemohon dan Peguam Responden berhujah, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah memerintahkan sepertimana perintah yang dipohon untuk disemak oleh Pemohon dalam kes semakan ini

[5] Berdasarkan Penelitian kami terhadap Rekod Prosiding kes, kami mendapati Hakim Bicara telah menjalankan perbicaraan kes ini selaras dengan peruntukan undang-undang. Pernyataan Pemohon didalam Affidavitnya yang menyatakan;

- d) Yang Arif Hakim telah terkhilaf apabila membuat keputusan/perintah tanpa meneliti terlebih dahulu fakta kes yang dinyatakan oleh Pemohon di dalam Affidavit Jawapan;
- e) Yang Arif Hakim tidak memberikan peluang kepada Pemohon untuk memfailkan Penghujahan Bertulis; dan

Adalah suatu pernyataan yang tidak berasas kerana Pemohon sendiri yang tidak memfailkan dokumen-dokumen tersebut setelah suatu tempoh diberikan kepada

Pemohon untuk melakukannya. Kami berpendapat bahawa Pemohon sendiri yang telah menafikan haknya sendiri dengan tidak memfailkan dokumen-dokumen tersebut seperti yang diperintahkan.

[6] Berkaitan isu bahawa Yang Arif Hakim telah terkhilaf kerana memberikan Responden perintah Hak Jagaan Sementara tersebut tanpa ada sebarang unsur keterdesakan; kami menegaskan bahawa isu “keterdesakan @ Urgency” hanya terpakai jika sekiranya Permohonan Hak Jagaan Anak-Anak dipohon secara *ex-parte*. Prosiding kes ini dibuat secara inter-parte dan isu keterdesakan tidak diperlukan bagi membolehkan mahkamah memberikan perintah Hak Jagaan Sementara. Oleh yang demikian perintah/penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah berkaitan Perintah Hak Jagaan Sementara Anak-anak bertarikh 3hb Ogos 2017 dalam kes Mal No. 10100-038-0255-2017 tersebut adalah mematuhi kehendak seksyen 201 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

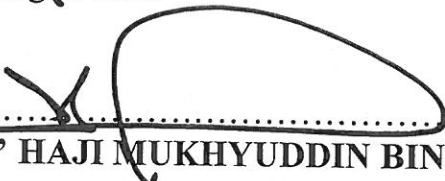
[7] Berdasarkan ulasan-ulasan di atas, Kami mendapati tiada kekehilafan Hakim Bicara telah berlaku ketika mengeluarkan Perintah Hak Jagaan Sementara Anak-Anak tersebut. Oleh yang demikian, Kami berpendapat perintah Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor tersebut adalah selaras dengan kehendak Undang-undang.

KEPUTUSAN

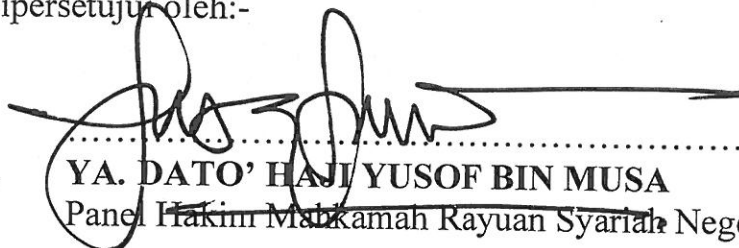
SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon dan setelah menyemak rekod kes Mal No. 10100-038-0255-2017, MAKA kami sebulat suara memutuskan untuk memerintahkan seperti yang berikut:-

[1] Permohonan Semakan Pemohon ditolak;

Dibaca dan ditandatangani oleh:-


.....
1. **YAA. DATO' HAJI MUKHYUDDIN BIN HAJI IBRAHIM**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
2. **YA. DATO' HAJI YUSOF BIN MUSA**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
3. **Y.A. TUAN SAARANI BIN ISMAIL**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor